PROJET DE BAIL COMMERCIAL

Modèle de document

Réf. DOC-06 Version de travail · 16/10/2026

MODÈLE DE TRAVAIL - NON VALIDÉ JURIDIQUEMENT

Projet de bail commercial, industriel ou artisanal. Faire confirmer le champ de la loi 49-16, les exclusions et la qualification réelle. Ce modèle n'est ni un bail professionnel d'habitation ni une location-gérance d'un fonds de commerce.

1. Bailleur et pouvoirs

Nom complet / raison sociale : _____ Profession / activité : _____

Adresse / siège social : _____ Téléphone et e-mail : _____

Référence d'identité ou RC, si nécessaire : _____ Représentant / pouvoir et référence : _____

2. Preneur / exploitant et pouvoirs

Nom complet / raison sociale : _____ Profession / activité : _____

Adresse / siège social : _____ Téléphone et e-mail : _____

Référence d'identité ou RC, si nécessaire : _____ Représentant / pouvoir et référence : _____

3. Local et destination

Référence du dossier / bien : _____ Villa / maison / appartement / terrain / local : _____

Adresse précise / localisation : _____

Programme / bloc / étage / unité, si applicable : _____ Titre foncier / réquisition / autre référence : _____

Activité précise autorisée : _____ Fonds de commerce / RC / autorisations : _____

4. Durée et délivrance

Prise d'effet / remise des clés : _____ Durée et terme convenus : _____

Le bail est formalisé par écrit à date certaine et un état descriptif des lieux est établi à la remise du local. Le terme convenu ne supprime pas les droits au renouvellement ou à indemnisation prévus par la loi.

5. Loyer, charges et fiscalité

Loyer en MAD / périodicité : _____ Échéance / premier prorata : _____

Charges : nature et débiteur explicites _____ TVA / autres traitements fiscaux à confirmer : _____

Bénéficiaire et mode de règlement : _____ Dépôt : montant, détenteur et restitution _____

Les charges sont ventilées et leur répartition est écrite. La révision du loyer respecte le régime légal applicable ; ne pas importer une clause française de bail 3/6/9 ni une hausse automatique non vérifiée.

6. Droit au bail / pas-de-porte éventuel

[ ] aucun [ ] convenu : montant MAD _____ Nature juridique et acte de preuve : _____

Si une somme est versée au titre du droit au bail, préciser son régime et la constater dans l'écrit approprié. Ne pas la confondre avec le dépôt de garantie, la commission de l'agence ou le prix d'un fonds de commerce.

Modalités complémentaires validées : _____

7. Travaux, exploitation et entretien

Le bailleur et le preneur définissent les travaux, leur autorisation, leur calendrier et leur prise en charge, dans les limites légales. Les contraintes de sécurité, d'urbanisme, de copropriété et d'exploitation sont vérifiées. Le preneur exerce l'activité autorisée et entretient les éléments à sa charge.

Travaux initiaux et délai : _____ Autorisations / assurances / responsables : _____

Répartition des réparations et installations en fin de bail : _____

8. Cession et sous-location

La cession du bail, la cession du fonds et la sous-location suivent les droits, notifications, oppositions et formalités du régime applicable. Aucune interdiction générale ou renonciation aux protections légales n'est préremplie.

Clause à rédiger / vérifier par le professionnel : _____

9. Renouvellement et éviction

Les conditions de renouvellement, le congé et les conséquences d'une éviction sont appréciés selon la loi 49-16. Le présent projet n'emporte aucune renonciation anticipée du preneur à un droit impératif.

Dispositions complémentaires validées : _____

10. Notifications, différends et annexes

Toute fin de bail, mise en demeure ou demande d'éviction suit les motifs, délais et procédures légalement requis. Les parties ne procèdent pas elles-mêmes à une expulsion, une fermeture ou une coupure des services.

Domiciles et destinataires des notifications : _____ Formalités de date certaine / enregistrement : _____

Frais et répartition validés : _____ Conseil chargé de la validation / référence : _____

Annexes : état descriptif, plans, autorisations, travaux, assurances, pouvoirs _____

_____ _____ Compléter le projet, faire vérifier la qualification du bail et chaque clause, puis établir les exemplaires et formalités nécessaires. La signature d'un modèle générique ne certifie pas la conformité de l'activité.

Fait à : _____ Le / heure : _____

Le bailleur : nom, qualité et signature

Le preneur : nom, qualité et signature

Sources et statut du modèle

Rédaction originale de travail, fondée sur les références ci-dessous. Ce PDF n'est ni un formulaire officiel ni la reproduction d'un modèle téléchargé. Vérifier le texte en vigueur et faire valider les clauses avant usage.

Loi 49-16 : texte du ministère de la Justice ; écrit/date certaine, état descriptif, droits impératifs

https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/Baux%20des%20immeubles%20ou%20des%20locaux%20lou%C3%A9s%20%C3%A0%20usage%20comm

ercial-1709645781229.pdf